

Causa N° 87.812/2 Reg. Elec. RS N° /26.

Expte. N° SM 4183/2026 Sala Segunda.

A C U E R D O

En General San Martín, a los días del mes de julio del año dos mil veintiséis, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excm. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada con la Dra. Verónica Paula Valdi y el Dr. Daniel Eduardo Conti (conf. Ac. Ext. N° 913 del Tribunal), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa N° 87.812, caratulada "BANCO SANTANDER RIO ARGENTINA S.A. C/ URQUIZA, LUCAS MATIAS S/ COBRO EJECUTIVO", habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces. Conti, Valdi

Conforme lo establecido por los arts. 168 de la constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1°) ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?

2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I O N

A la primera cuestión propuesta, el señor juez Dr. Conti, dijo:

I. Contra la sentencia de fecha 05/05/2026 que dispone que la presente acción se canalice por la vía del proceso de conocimiento (art. 320 y cctes del CPCC), se alza la parte actora con fecha 11/05/2026 en forma subsidiaria fundando en la misma pieza electrónica el recurso.

Considera el apelante que la cuestión debatida debió ser analizada a la luz de las realidades y tecnologías con las que se cuenta en la actualidad, habida cuenta que la operación bancaria se dió en un marco íntegramente informático.

Entiende que toda la documentación aportada y que integra el título que habilita el proceso ejecutivo, permite prescindir de una indagación más amplia, ya que de la misma surgen los requisitos establecidos por la ley procesal, ante los cuales la demandada siempre podrá plantear las defensas que crea pertinentes.

Dice que el sentenciante hace un análisis incorrecto al afirmar que el caso de marras tiene "ausencia total de firmas", ya que dentro de la documental acompañada se encuentra la constancia de la firma digital de la ejecutada con su respectiva hora, nombre completo, dirección de la IP autorizante junto con su código de rastreabilidad informático, lo que asegura indubitablemente - como exige el código civil y comercial en su art. 288 - la autoría e integridad del instrumento.

Agrega que, rechazar la acción intentada significa un rigor excesivo en la interpretación y aplicación de la ley, lo que conspira contra su verdadero alcance y finalidad, desembocando en la pérdida de los derechos a tutelar.

Sostiene que la particular modalidad de adquirir un crédito implica que el instrumento privado resultante este conformado por diferentes archivos electrónicos que hacen al registro de la información necesaria para el perfeccionamiento de la voluntad obligacional.

Solicita por todo lo expuesto que se revoque la resolución recurrida y se ordene llevar adelante la ejecución, previa preparación de la vía ejecutiva, a fin de que la demandada reconozca la firma electrónica por ella inserta en los documentos acompañados respecto a los productos otorgados por la plataforma digital.

Con fecha 13/05/2026 el Ministerio Público Fiscal toma conocimiento de lo resuelto anteriormente.

II. Anticipo que, a mi criterio, el recurso no puede prosperar

III. De un análisis previo al que corresponde sobre la aplicación de la Ley 24.240 al caso de autos, determina que los instrumentos en que se sustenta la pretensión no son susceptible de adquirir carácter ejecutivo mediante la preparación de la vía ejecutiva.

Es que conforme lo normado por el art. 523 inc. 1° del CPCC: "Podrá prepararse la acción ejecutiva, pidiendo previamente: Que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución".

Esta etapa preparatoria no tiene otro alcance procesal que el de constituir una tramitación previa, destinada a abonar la firma inserta en un instrumento privado.

En consecuencia, de tenerse por reconocida la firma del presunto deudor en instrumento privado durante el trámite preparatorio quedará preparada la acción ejecutiva y ello permite que se curse el mandamiento de intimación de pago, embargo y citación para oponer excepciones (arts. 521 inc. 2°; 523 inc. 1°; 524; 525 del CPCC).

Sin perjuicio de lo antedicho, el magistrado en uso de las facultades conferidas por los arts. 518 y 529 del CPCC puede y debe analizar si el documento acompañado resulta susceptible de ejecución, pues no corresponde preparar la vía ejecutiva a un documento que nunca traerá aparejada su ejecución.

En ese orden de ideas, en el caso de autos, nos encontramos frente a la ejecución de un saldo deudor de las tarjetas de crédito VISA y AMEX (emitidos por el banco actor) celebrado por canales electrónicos a distancia utilizando además la llamada firma electrónica (ver adjuntos presentados en el escrito postulatorio de fecha 19/02/2026 y en el de fecha 22/04/2026; arts. 1105; 1525 del CCCN).

En ese marco fáctico, conforme dispone el art. 288 2do párrafo del CCCN: "En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitadamente la autoría e integridad del instrumento".

Seguidamente la Ley 25.506 -Ley de Firma Digital- establece en su art. 2 que: "Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación en consonancia con los estándares tecnológicos internacionales vigentes".

Asimismo, en su art. 5 dispone que: "Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de algunos de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez."

Posteriormente en los arts. 7 y 8 se le otorga presunciones de autoría -se presume que pertenece al titular del certificado digital- e integridad -se presume que el documento digital que lleve inserta la firma digital no ha sido modificado desde la inclusión de dicha firma-, respectivamente, a la firma digital.

Y, finalmente en su art. 3 regla que: "Cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital. Este principio es aplicable a los casos en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia".

En consecuencia, de la normativa vigente se desprende que en nuestro país contamos con tres tipos de firma: la ológrafa, la digital y la electrónica y que el requerimiento de la firma en un documento queda satisfecho con firma ológrafa o digital.

Asimismo, la circunstancia de que el art. 39 de la Ley 25.065 contemple la preparación de la vía ejecutiva respecto del contrato de tarjeta de crédito y los resúmenes de cuenta, no releva al magistrado del examen acerca de la aptitud ejecutiva del instrumento acompañado ni modifica las exigencias derivadas de los arts. 288 del Código Civil y Comercial y 5 de la Ley 25.506.

En función de todo lo antedicho, los documentos traídos a ejecución no integran la categoría de instrumento privado, que son aquellos instrumentos particulares que están firmados con firma ológrafa o digital, siendo estos respecto de los cuales el código procesal permite la preparación de la vía ejecutiva. Es por ello que, no siendo entonces posible la preparación de la vía ni la ejecución de los títulos antes mencionados, cuya adquisición fue efectuada por medios electrónicos con firma electrónica, deberá el acreedor entablar el proceso de conocimiento que corresponda con el fin de que pueda allí evaluarse el reconocimiento o no de la firma electrónica en el inserta, así como también respetar todas las defensas y derechos que le competen al posible deudor, a la luz de lo normado por la Ley 24.240 (esta Sala en causas n° 78.973 del 22/03/2022, 80.095 del 28/12/2022, entre tantas otras).

IV. Finalmente, cabe resaltar que la decisión apelada no importa la desestimación de la pretensión sustancial deducida por la actora ni la privación del acceso a la jurisdicción, sino únicamente la adecuación de la acción a la vía de conocimiento que el magistrado estimó procedente, de conformidad con lo previsto por el art. 320 del CPCC.

Por lo expuesto, VOTO POR LA AFIRMTIVA.

La Dra. Valdi, por las mismas razones adhiere.

A la segunda cuestión propuesta, el señor juez Dr. Conti, dijo:

En atención al resultado que arroja la votación a la cuestión anterior, corresponde, confirmar la resolución recurrida en todo lo que fuera materia de agravios, imponer las costas de Alada por su orden atento la la forma en que se resuelve y la ausencia de contradicción (art. 68, segundo párrafo del CPCC) y diferir la regulación para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967).

Así lo voto.

La señora jueza Dra. Valdi, por las mismas razones, adhiere.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por los fundamentos dados en el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1°) CONFIRMAR la resolución recurrida en todo lo que fuera materia de agravios. 2°) IMPONER las costas de Alzada por su orden atento la forma en que se resuelve y la ausencia de contradicción. 3°) DIFERIR la regulación de honorarios para su oportunidad. REGISTRESE. DEVUELVA.-